

0030297-78.2016.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernando Augusto Andrade Conceição

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 3746/2016 -

13º Distrito Policial - Casa Verde, 484/2016 - 13º Distrito Policial - Casa Verde

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELTON VIEIRA REZENDE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernando Augusto Andrade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0030297-78.2016.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0030297-78.2016.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 3746/2016 -

13º Distrito Policial - Casa Verde, 484/2016 - 13º Distrito Policial - Casa Verde

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELTON VIEIRA REZENDE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernando Augusto Andrade Conceição

Vistos.

ELTON VIEIRA REZENDE, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 19/maio/2016, na Rua Saloa, 31, República, nesta cidade e comarca, trazia consigo, guardava, expunha à venda e vendia, para fins de tráfico, 5,5g de cocaína, substância entorpecente ou que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com

determinação legal ou regulamentar.

A denúncia (fls. 01/02) veio acompanhada do inquérito policial e foi recebida em 14/julho/2017 (fls. 47/48).

O réu foi devidamente citado/notificado (fl. 54), apresentando sua resposta à acusação (fl. 62).

Até a presente data a instrução não se iniciou.

É o relatório.

Decido.

Imperioso o reconhecimento da prescrição, causa de extinção da punibilidade.

A pena para o delito previsto no artigo 33, caput, presumivelmente praticado pelo acusado, é de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de multa.

Levando-se em conta a primariedade do réu (fls. 56/57, confirmada por este subscritor na data de hoje, não há outros registros em sua F.A.), a pequena quantidade de droga encontrada, além da causa de diminuição prevista no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, causa esta a que o réu faz jus, e que a pena, caso imposta, não ultrapassará 02 (dois) anos, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, a prescrição ocorrerá em 04 (quatro) anos.

Desta feita, considerando o tempo transcorrido do recebimento da denúncia (14/julho/2017) até a presente data, já transcorreram mais de 04 (quatro) anos.

Sobre a prescrição antecipada ou virtual, ensina Guilherme de Souza Nucci: é a constatação da prescrição, antecipadamente, levando-se em conta a pena a ser virtualmente aplicada ao réu, ou seja, a pena que seria, em tese, cabível ao acusado. Quando o juiz recebe a denúncia por uma lesão corporal dolosa, por exemplo, pode vislumbrar a possibilidade de, em caso de condenação, aplicar a pena mínima, ou seja, três meses de detenção. Nesse caso, estaria prescrita a pretensão punitiva do Estado, porque já teria decorrido entre a data do fato e a do recebimento da denúncia um prazo superior a 2 anos. Se o magistrado se baseasse na pena in abstracto prevista para o crime, isto é, 1 ano (máximo possível), a pretensão punitiva prescreveria em 4 anos, de modo que ainda não teria ocorrido (Código Penal Comentado, 14 edição, Editora Forense, 2.014, pg. 617)

Decisão.

Ante o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de ELTON VIEIRA REZENDE, na forma do artigo 109, inciso V, c.c. artigo 107, inciso IV, ambos do Código Penal, bem como artigo 61 do Código de Processo Penal.

Autorizo a incineração da droga e decreto o perdimento do dinheiro apreendidos em favor do FUNAD. Expeça-se o necessário.

No caso do telefone celular, tendo sido utilizado em proveito do crime, autorizo o leilão, desde que apagados, por funcionário da empresa responsável pela alienação, os dados pessoais que podem gerar constrangimento (imagem e honra – CF, art. 5º X). Tratando-se de aparelho sem valor comercial, fica autorizada a destruição.

Oportunamente, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

P. I.C.

São Paulo, 03 de março de 2022.

Fernando Augusto Andrade Conceição

Juiz de Direito

(Documento assinado digitalmente, nos termos da Lei nº 11.419/06)

(Impressão à margem direita)